长安镇“12·26”一般高处坠落事故调查报告

2018年12月26日11时20分左右，位于乌沙社区步步高大道255号的东莞市世联通信科技有限公司内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，事故造成的直接经济损失约32万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2018年12月28日，东莞市人民政府成立了以长安镇分管安全生产工作的镇领导为组长，长安镇公安分局、监察室、安监分局、住建局、城管分局、总工会、人力资源分局、社保分局有关人员参加的长安镇“12·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），聘请专家参与事故技术鉴定，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况及人员基本情况

（一）事故单位情况

1.东莞市世联通信科技有限公司，统一社会信用代码91441900398075 95XC，类型：有限责任公司（法人独资），住所：东莞市长安镇乌沙社区兴发南路45号M7东二楼201室，法定代表人：李乐恒，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2014年06月24日，营业期限：长期。东莞市世联通信科技有限公司是O4回收仓改建工程（事发工程）的建设方。

2.东莞市卓美装饰有限公司，统一社会信用代码91441900799378257H，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：东莞市长安镇锦厦社区锦绣路2号锦悦商业中心A栋二楼218、219，法定代表人：徐卫林，主要负责人：徐卫林，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2007年04月03日，经营期限：长期，经营范围：室内外装饰工程。机电安装工程、市政工程、园林绿化工程、消防工程、钢结构工程、幕墙工程设计及施工。东莞市卓美装饰有限公司是O4回收仓改建工程（事发工程）的施工方。

（二）事故相关人员情况

1.徐卫林，男，1975年6月生，汉族，安徽省安庆市人，系东莞市卓美装饰有限公司的总经理兼主要负责人。

2.毕金平，男，1972年6月生，汉族，安徽省安庆市人，系东莞市卓美装饰有限公司的工程部经理。

3.林少校，男，1975年1月生，汉族，湖南省武冈市人，系东莞市卓美装饰有限公司的工头。

4.林少卫（死者），男，1974年11月生，汉族，湖南省武冈市人，系东莞市卓美装饰有限公司的临时工人，事发时正在进行长安镇乌沙社区步步高大道255号的铁棚拆除工作。

（三）事故工程情况

事故工程为O4回收仓改建工程，地点位于东莞长安镇乌沙总厂，甲方（建设方）为东莞市世联通信科技有限公司，乙方（施工方）为东莞市卓美装饰有限公司，双方于2018年11月25日签订了《O4回收仓改建工程合同》和《工程施工安全协议书》。《O4回收仓改建工程合同》内显示由甲方提供图纸，乙方以包工包料的形式承包。O4回收仓改建工程总造价为人民币288519元（含税）。工程内容包括建筑新建工程和合同内附件清单的项目，其中工程总面积共272平方米。工程完工并验收合格后，甲方支付乙方95%工程款，验收之日起两年后支付尾款5%。工程工期为2018年11月25日至2019年1月31日。事发铁棚拆除工程为O4回收仓改建工程的一部分，事发期间正在进行铁棚拆除工程。

（四）现场勘察情况

事故发生于东莞市世联通信科技有限公司O4回收仓库电梯井处。林少卫坠落所在位置见图1，事故现场见图2。



图1 林少卫坠落所在位置



图2 事故发生所在的电梯井

经勘察，事故现场所在的东莞市世联通信科技有限公司O4回收仓库正在进行钢结构改造工程。电梯的内部结构已经拆除，事发时正在进行钢结构的拆除、切割。电梯井长度约3.60m，宽度约2.50m，高度约10m。事发时的作业平台（即电梯井顶部）高约1.1m，底部由三块彩钢板组成，作业平台彩钢板垮塌处距离电梯井底部高度约8.80m。据专家现场勘察分析，林少卫的坠落高度约8.80m。事发时的作业平台见图3，事发后作业平台情况见图4。



图3 事发时的作业平台



图4 事发后作业平台情况

作业平台使用的彩钢板为泡沫彩钢板（夹芯板上下为彩涂板，中间为泡沫层），每块彩钢板规格为长度2340mm，宽度1150mm，厚度50mm。彩钢板的结构见图5。

图5 彩钢板的结构

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一） 事故发生经过

2018年12月26日上午，林少校安排林少卫、林维东、林彰汪3人在事发地点O4回收仓库西北角进行拆除铁棚作业，西北角的作业完成后，林维东打电话问林少校西南角（电梯井上方区域）能否施工，林少校临时指挥三人进行西南角的拆除工作。

O4回收仓铁棚俯视图

11时30分许，林维东完成了自己的工作后，看到林少卫和林彰汪二人的工作进度太慢，于是主动拿氧割枪去帮忙切割铁柱，并让林彰汪下去二楼平台打螺丝。林少卫站在电梯井外部区域，询问林维东是否需要帮忙，林维东表示不需要并继续工作。当林维东站在电梯井上方区域东北角上的彩钢板上切割第2根铁柱时，林少卫从西面的铁棚跳落到林维东站立的彩钢板上，两人脚下的彩钢板突然垮塌。林维东本能反应扔掉氧焊枪，抓住旁边的角铁避免下坠，林少卫则随着垮塌的彩钢板坠落到电梯井底的钢板上并发出巨大的响声。林维东马上通过角铁爬出电梯井，到达旁边屋顶安全处，往电梯井底看到林少卫一动不动。林维东拨打了120，并让在附近工作的施工工人姚永红通知老板毕金平。

林彰汪听到巨大响声后，意识到有人坠落并跑到一楼查看，发现林少卫躺在电梯井底，耳朵出血，安全帽掉落在林少卫身旁。林维东跑到了一楼并再次拨打了120，得知救护车正在赶来。等待期间，林少卫在不停地抽搐和呻吟，头部不断流血，林维东抱住林少卫，林彰汪在一旁陪伴。大约十分钟，救护车到达现场，医务人员对林少卫进行抢救后宣布林少卫经抢救无效死亡。

（二）应急救援及善后工作情况

事故发生后，公安、应急、安监、住建、城管等部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。长安镇党委、政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。目前，事故单位与死者家属已经达成赔偿协议，善后工作基本得到妥善处理。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡。死者林少卫，系长安镇乌沙社区步步高大道255号拆除工程的工人，根据居民死亡医学证明（推断）书显示，林少卫的死亡原因为重度颅脑损伤。

（二）直接经济损失

据初步统计，本次事故造成的直接经济损失总计人民币约102万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

林少卫冒险跳进电梯井的彩钢板上，致使彩钢板承受不了林维东、林少卫的身体重量和冲击力而瞬间垮塌，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，长安镇“12·26”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位及人员履职情况

（一）东莞市卓美装饰有限公司

据调查，东莞市卓美装饰有限公司有定期对从业人员进行安全生产教育和培训，有建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并于2018年12月1日对林维东、林彰汪、林少卫等临时工人进行了安全生产教育培训；有建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，在事故工程开始前有对施工场所进行勘察、排查隐患，并制定了施工方案，向从业人员进行了通报。调查组认为，在此次事故中东莞市卓美装饰有限公司已履行其安全生产主体责任。

（二）东莞市卓美装饰有限公司主要负责人徐卫林

据调查，该公司主要负责人徐卫林建立、健全了本单位的安全生产责任制；组织制定了本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

调查组认为徐卫林已履行该公司主要负责人的职责。

六、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

林少卫，冒险跳到电梯井的彩钢板致使彩钢板垮塌，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范及整改措施

长安镇“12·26”一般高处坠落事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

1、施工单位作业前必须对作业场所及设施进行安全性检查，全面了解其安全状况。

2、施工单位应加强对作业人员进行安全教育培训，安全教育培训结束后应对作业人员进行考核，确保其具备必要的安全生产知识，不得安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业。

3、施工单位作业前必须进行全面的技术交底工作，将通过安全检查后了解的安全状况及有关的安全注意事项告知作业人员，并确保作业人员了解施工场所的危险与不安全因素。

4、作为劳动者，应有一定的安全意识，掌握与日常工作相关的安全知识与技能，能辨识日常工作中不安全因素或隐患，杜绝冒险作业、违章作业和违反劳动纪律等行为。

长安镇“12·26”一般高处坠落事故调查组

2019年3月18日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-